

Nota Dispositiva n. 3 del 30 set 2011

rif. mail del RSGC relativa all'acquisizione del Certificato di agibilità degli edifici di RFI.
Allegata alla mail: lettera prot. RFI\DPO\SL\A001\P\2007\00238 del 27 lug 2007 "Disposizioni FS
Certificato di Agibilità"

Da: DRUO - Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità

Inviato: venerdì 30 settembre 2011 12.28

A: ADDARI ERNESTINA; ALBERELLI ALESSANDRO; AMMENDOLA RAFFAELE; AMMIRATA ANDREA; ANNUNZIATA VALTER GIUSEPPE; ANTOBENEDETTO SILVANO; ASPRONE GENNARO; BANDINI CRISTIANO; BAVA MARCOS ANTONIO LUIS; CALABRESE RENATO; CALLEGARO FABIO; CAMPAGNONI STEFANIA ANNA; CAPPELLARO ELLY; CARDINALI LINDA; CEFOLA ANTONIO (POTENZA VIALE MARCONI); CESARIO CARMELO; CONTI FULVIA; COSTANZI ROBERTA; CRISPINO CARLO; DANGELANTONIO TIZIANA; DAZJ CARMINE; DI CASOLA CARLO; DI IORIO ATTILIO; DOLCE GIUSEPPE; DURI' ALBERTO; FERRARESE GIORGIO; FERRERO ALBERTO; FORTE GABRIELLA; FRASSANITO FERNANDO; FRINO RAFFAELLA; GILLET CLAUDIO; GUAJANA GIUSEPPE; GUIDI MASSIMO; IANNI SALVATORE ARCANGELO; LIBERTO DEBORA; LISTORTI GIACINTA; MARELLA FABIO; MASTROPAOLO CARMINE; MATTIOLO DANIELE; MELLACE CIRO FRANCO; MILIDONE PASQUALE; MOSCA MASSIMO; MOZZI ALBERTO; NAPOLITANO ALFREDO; NOBILE MARIA TERESA; OLIVIERI ENRICO; PALATRONI GIULIA; PASTORE RAFFAELE; PAVIA MARIA PATRIZIA; PECORINI ROBERTO; PEDEMONTE MARIA; PETRELLI LAURO; POLVANI KATIA; PORCELLI EUGENIA; ROVAI MARCO; RUSSO FRANCESCO (DTR GENOVA); SANNINO LUIGI (CARGO - MADDALONI); SATURNO ROBERTO; SPAGHETTI SILVANO; TRASTUS IVANO; VESSELLA ANGELO; VITALE DONATO; ZAMPINI GABRIELE; ZUCCHI CLAUDIO

Cc: DE NISI ENNIO; DEL NORD PASQUALE; DI CASTRO MAURO; DI GIUSEPPE RAFFAELLA; FRATINI LUCA; LONGO NICOLA (FIRENZE); MAGARIELLO GIUSEPPE; MARCHESINI MILENA; NUZZI MARINA; OLMASTRONI CINZIA; RIZZO MARTINO ANTONIO; RUSSO GIUSEPPE (ROMA); STELLA GIAMPAOLO; TARDIA FRANCESCO; TRALLI CLAUDIO; TRILLINI RICCARDO

Oggetto: Certificato di agibilità per gli edifici di RFI e normativa edilizia

Allegati: Disposizioni FS Certificato di Agibilità.pdf

Cari colleghi,

in merito all'argomento in oggetto, si invia in allegato una documentazione (parere di RFI su nota del 2002 dell'Ufficio Legale del Ministero dei Trasporti) dalla quale si evince che per le costruzioni antecedenti il passaggio di proprietà dei siti da RFI a Trenitalia, la documentazione edilizia non è necessaria (mentre lo sarebbe per tutte le costruzioni successive all'acquisizione del sito da parte di Trenitalia).

Questa tesi è stata accettata il 28 settembre da SGS in sede di visita presso Roma San Lorenzo ed è stata presentata anche durante la visita a Torino Orbassano.

Antonio Aricò

Trenitalia S.p.A.

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità

tel. 055-2353735 - FS 3735

cell. 313.8147670

Viale Spartaco Lavagnini, 57 - 50127 Firenze

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail

per Tiziana Belloni

Direzione Progetti e Organizzazione
 Sicurezza del Lavoro e Ambiente
 il Responsabile

Ferrovie dello Stato
 UA 27/01/2007
 RFI-CPO-SI-ADM11-02007/00
 00220

ITALFERR

Direzione Produzione
 U.O. Procedure autorizzatorie e espropriative
 ROMA

RETE FERROVIARIA ITALIANA

p.c. Direzione Investimenti
 p.c. Direzione Amministrazione, finanza e controllo
 p.c. Direzione Manutenzione
 p.c. Direzione Movimento
 p.c. Direzione Tecnica
 Qualità e sicurezza
 SRDE

Oggetto: Agibilità degli edifici in ambito ferroviario

RIF: DP.PAE.0062243.07.U del 26.6.2007

Allto: 1 (escluso il primo indirizzo)

In esito alla nota a riferimento, unita in copia alle Strutture in indirizzo per conoscenza, si fa presente quanto segue

In primo luogo - in materia di igiene del lavoro - si conferma che quando si intenda costruire, ampliare o adattare un edificio o un locale, per adibirlo alle lavorazioni industriali proprio dell'ambito ferroviario, occorre applicare la disposizione (dettata dall'art.48 del DPR 303/1956, e successive modifiche) che prescrive di darne notizia al competente Organo di vigilanza.

Ciò posto - in materia edilizia - per quanto concerne la certificazione di agibilità degli edifici in parola, va anzitutto rammentato, come noto, che l'Ufficio Legislativo del Ministero dei Trasporti (con nota 2432/316/26 del 6.11.2002, diffusa con nota della Direzione Legale di RFI 0001095 del 21.01.2003) aveva ritenuto, con riferimento a interventi relativi ad edifici ed impianti ferroviari, che tale certificazione non dovesse essere acquisita, trattandosi di lavori effettuati per conto dello Stato.

Ministero della Croce Rossa, 1 - 00187 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Unità con cui viene redatto appreso alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
 e norma dell'art. 2397 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 280/1999

Unità Legale Ministero della Croce Rossa, 1 - 00187 Roma

Capo Base Roma 38455/297.102.00

Impianto di Roma - Direzione Regionale di Roma

Cont. Tel. n. 06/47801 - 06/47801/1007 - R.F.I. 1/0000



Più specificamente - a parere di questa Sede - occorre considerare, da una parte, che il Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia (DPR 380/2001, in particolare al Titolo III, contenente le disposizioni sul "Certificato di agibilità" agli artt. 24, 25 e 26) disciplina con apposite norme il rilascio di tale certificazione da parte del competente ufficio comunale, con riferimento ad una serie di interventi riguardanti nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni ecc... (che possano influire, fra l'altro, sulle condizioni di sicurezza e igiene degli edifici e degli impianti negli stessi installati); e che non si prevedono espressamente in tale Titolo esplicite esclusioni dall'applicazione di tali norme per particolari settori, quale quello ferroviario.

D'altra parte, però, nello stesso Testo Unico è previsto che le norme sui "Titoli abilitativi" (al Titolo II) non si applichino, fra l'altro, alle opere pubbliche da eseguirsi da concessionari di servizi pubblici (art. 7, comma 1 b); tali norme del Titolo II disciplinano in particolare gli istituti del "Permesso di costruire" (Capo II) e della "Denuncia di inizio attività" (Capo III).

Orbene, nel citato Titolo III (art. 24 comma 5) si dispone che siano proprio "il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività" ad essere "tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità". Da ciò, si ritiene di poter trarre la conclusione che, nei casi specifici di opere pubbliche eseguite da concessionari di pubblici servizi - quali quelle ferroviarie - se non si è soggetti alle norme del Titolo II su permesso di costruire e denuncia di inizio attività, non si è nemmeno tenuti a chiedere l'agibilità disciplinata dalle altre norme dello stesso Titolo III.

A conferma di tale impostazione, si rammenta che - sia pure con riferimento ad un ambito territoriale limitato - la Regione Emilia Romagna ha adottato (con Legge regionale 31/2002, sulla Disciplina generale dell'edilizia) disposizioni analoghe; tale Legge, infatti, prima (art. 6) disciplina i titoli abilitativi, cioè sempre la denuncia di inizio attività e il permesso di costruire; poi (art. 7) determinando il proprio ambito di applicazione, chiarisce che tali disposizioni non trovano applicazione per le opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque esistenti in aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti (e risulta che, per lavori riguardanti fabbricati tecnologici della linea AV Milano - Bologna, enti locali di tale Regione, visto che l'opera rientra fra quelle pubbliche disciplinate anche da apposita Legge regionale, abbiano formalmente dichiarato non necessaria la presentazione della richiesta di certificazione di agibilità).

Si ritiene pertanto - a parere di questa Sede - che per i fabbricati di cui trattasi non vadano applicate le disposizioni in materia di certificazione di agibilità (ex artt. 24, 25 e 26 DPR 380/2001, e successive modifiche).

Mauro PUCCI
Mauro Pucci

ripetere

Ferrovie dello Stato

UR 3/1/2011

TRNIT-DAFCVP20110000037



Direzione Amministrativa, Finanza e Controllo
II Divisione

Divisione Passeggeri N/I

E. Marin

M. Caposciutti

L. Granieri

A. Scapati

V. Brunetti

Divisione Passeggeri Regionale

M. Natali

G. Gomisel

Divisione CARGO

E. Paoletti

A. Mattioli

G. Castrovilli

cc:

G. Battisti

M. Castaldo

L. Stocchi

A. Parrella

p.i:

V. Soprano

Oggetto: Officine ed impianti di proprietà Trenitalia – disciplina applicabile in materia di urbanistica ed edilizia.

Come noto, a seguito delle due operazioni di scissione da FS e da RFI, tra il 2007 ed il 2009, Trenitalia è divenuta proprietaria di alcuni degli impianti di manutenzione.

Gli immobili di proprietà RFI godevano di uno statuto derivante dal ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria e dalla strumentalità dei beni rispetto al loro uso nell'ambito dell'esercizio ferroviario. Gli stessi impianti e le officine passati in proprietà a Trenitalia non godono di tale particolare statuto rispetto alla loro destinazione.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.461.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. IVA 09403151003 - R.E.A. 0893047



Conseguentemente, ogni intervento di carattere urbanistico ed edilizio, riguardante gli impianti di proprietà di Trenitalia, sarà disciplinato dalle norme dettate per i soggetti privati dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia) e dalla legislazione delle Regioni e Province Autonome, nelle quali ricadono gli asset di proprietà. Tale determinazione è stata condivisa con la Direzione Affari Legali e Societari.

Con decorrenza immediata, per tutti gli interventi edilizi nell'ambito dei progetti di investimento sugli impianti industriali, laddove necessario in ossequio alla normativa vigente precedentemente citata, si renderà necessario provvedere alla richiesta di rilascio, da parte delle autorità ed enti competenti, dei permessi necessari agli interventi stessi.

Per gli interventi da programmare o per quelli in attesa di autorizzazione, nell'ambito della vigente procedura per gli investimenti, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere definiti dalla struttura committente e dal Responsabile di Progetto nella fase istruttoria dei progetti d'investimento.

Sulla base delle valutazioni tecniche e delle rilevazioni ed informazioni progettuali del fascicolo istruttorio relativo agli interventi da effettuare, i Responsabili di Progetto dovranno far pervenire a questa Direzione, per la sola sottoscrizione, le richieste di concessione edilizia, le Dichiarazioni di Inizio di Attività ed ogni altra documentazione che dovrà essere presentata in coerenza con la normativa vigente. DAFC provvederà alla firma dei documenti sulla base delle procure che gli sono state conferite restituendo le pratiche ai soggetti proponenti, ai fini della loro consegna agli enti preposti. La revisione delle procure locali potrà consentire, in futuro, la progressiva delega di queste attività.

A tal fine, la struttura DAFC - Asset Immobiliari e Riduzione Costi è a disposizione per supportare gli attori coinvolti nella valutazione delle attività connesse alla richiesta delle autorizzazioni necessarie ai lavori.

Cordiali saluti.

Enrico Garzanti